

《刑事辩护律师知识库》

职业技能培训专用教材

从入门到精通·系统知识体系

本教材涵盖刑事辩护全流程，包括基础理论、案件受理、
侦查辩护、审查起诉、庭审辩护、证据规则、量刑辩护、
上诉申诉等八大核心模块。

目录

第1章 刑事辩护基础理论

1.1 刑事辩护的基本概念与原则

1.2 刑事辩护律师的职业伦理与执业规范

第2章 刑事案件的受理与委托

2.1 案件受理的流程与风险评估

2.2 委托合同的签订与收费规范

第3章 侦查阶段的辩护工作

3.1 会见犯罪嫌疑人

3.2 申请变更强制措施

第4章 审查起诉阶段的辩护策略

4.1 阅卷技巧与证据分析

4.2 不起诉申请与认罪认罚从宽

第5章 审判阶段的庭审辩护

5.1 法庭调查与质证技巧

5.2 法庭辩论与最后陈述

第6章 证据规则与非法证据排除

6.1 刑事证据的种类与审查标准

6.2 非法证据排除规则的适用

第7章 量刑辩护与刑事和解

7.1 量刑情节的认定与运用

7.2 刑事和解与被害人谅解

第8章 上诉与申诉代理

8.1 刑事上诉的程序与策略

8.2 刑事申诉与再审代理

第1章 刑事辩护基础理论

1.1 刑事辩护的基本概念与原则

【知识点讲解】

刑事辩护是指犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人合法权益的诉讼活动。刑事辩护制度是刑事诉讼制度的重要组成部分，是保障人权、实现司法公正的重要机制。

刑事辩护的基本原则包括：辩护权独立原则，即辩护权是犯罪嫌疑人、被告人的固有权利，不受任何机关、团体和个人的非法干涉；有效辩护原则，要求辩护活动必须具有实质意义，能够为当事人提供切实有效的法律帮助；对抗制原则，强调控辩双方在平等地位上进行对抗，通过辩论揭示案件真相；保密原则，律师对在执业活动中知悉的委托人和其他人不愿泄露的有关情况和信息应当予以保密。

【操作步骤或工作流程】

1. 接受委托后，首先全面了解案件基本情况，包括涉嫌罪名、案件阶段、当事人基本信息等。
2. 向当事人告知其享有的诉讼权利，包括申请回避权、辩护权、申请变更强制措施权等。
3. 制定初步辩护策略，根据案件性质和证据情况确定辩护方向。
4. 收集与案件相关的法律法规、司法解释及指导性案例，建立法律数据库。
5. 与当事人建立有效沟通机制，确保信息传递及时准确。

【注意事项】

辩护律师必须严格遵守《刑事诉讼法》《律师法》及相关职业道德规范。

不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供。

不得威胁、引诱证人作伪证以及进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为。

对于涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的案件信息，应当严格保密。

在侦查阶段，律师会见在押犯罪嫌疑人时，不被监听，但不得传递违禁物品。

【常见问题】

Q：犯罪嫌疑人何时可以委托辩护人？ A：犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人。在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。

Q：辩护律师能否查阅全部案卷材料？ A：辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。在侦查阶段，辩护律师可以向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况。

Q：值班律师与辩护律师有何区别？ A：值班律师主要为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施、对案件处理提出意见等法律帮助，其职责范围相对有限，不同于全面代理的辩护律师。

【实际案例】

【案例】张某涉嫌故意伤害案 张某因邻里纠纷与李某发生冲突，致李某轻伤二级。张某被刑事拘留后，其家属委托王律师担任辩护人。王律师在接受委托后，第一时间会见张某，了解案件经过。经调查发现，李某先动手且持械，张某的行为具有防卫性质。王律师据此提出正当防卫的辩护意见，并收集了现场监控录像、证人证言等证据。最终，检察机关采纳了辩护意见，对张某作出不予起诉决定。本案中，王律师通过及时介入、全面调查、准确适用法律，有效维护了当事人的合法权益，体现了刑事辩护的价值。

1.2 刑事辩护律师的职业伦理与执业规范

【知识点讲解】

刑事辩护律师的职业伦理是律师在刑事辩护活动中应当遵循的道德准则和行为规范，是律师职业的灵魂。主要包括：忠诚义务，即律师应当忠诚于委托人的合法权益，尽最大努力维护委托人的利益；公正义务，律师在维护委托人利益的同时，不得违反法律规定和公序良俗；诚信义务，律师应当诚实守信，不得虚假宣传、承诺案件结果或进行其他欺诈行为。

执业规范方面，律师应当遵守《律师执业管理办法》《律师办理刑事案件规范》等规定，规范收案收费行为，不得私自收费、违规收费；规范会见行为，不得携带违禁物品进入监管场所，不得教唆当事人翻供或串供；规范调查取证行为，应当依法进行调查取证，不得采用非法手段获取证据；规范出庭行为，遵守法庭纪律，尊重法官和对方当事人，理性表达辩护意见。

【操作步骤或工作流程】

1. 接受委托前，进行利益冲突审查，确认与本案无利益冲突。
2. 与委托人签订正式的委托合同，明确委托事项、权限、期限和费用。

3. 向委托人出具风险告知书，告知诉讼风险和可能的案件结果。
4. 建立案件档案，对案件材料进行分类整理和妥善保管。
5. 定期向委托人汇报案件进展，重要事项及时沟通并取得书面授权。
6. 结案后，按照规定归档保存案件材料，保存期限不少于五年。

【注意事项】

严禁向委托人承诺案件结果，包括保证无罪、保证缓刑等。

严禁利用媒体或其他方式对案件进行不当炒作，影响司法公正。

严禁泄露在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私。

严禁与司法人员进行不正当交往，包括但不限于请客送礼、利益输送等。

在共同犯罪案件中，同一律师事务所的律师不得同时担任同案犯罪嫌疑人的辩护人。

【常见问题】

Q：律师能否代理与本人有利害关系的案件？ A：律师不得担任与本人或者其近亲属有利益冲突的法律事务。具体包括：不得担任审判人员、检察人员、侦查人员的法律顾问或者代理人的近亲属案件的辩护人；不得担任与本人有其他关系，可能影响公正履行职责的案件。

Q：律师在法庭上能否对法官提出回避申请？ A：可以。如果审判人员、检察人员、侦查人员与本案有利害关系或者其他关系，可能影响公正处理案件的，律师有权申请其回避。申请回避应当说明理由，并在法庭辩论终结前提出。

Q：律师拒绝辩护的情形有哪些？ A：律师在接受委托后，无正当理由不得拒绝辩护。但委托事项违法、委托人利用律师提供的服务从事违法活动或者委托人故意隐瞒与案件有关的重要事实的，律师有权拒绝辩护。

【实际案例】

【案例】李某受贿案中的利益冲突 某律师事务所同时接受了李某受贿案中两名同案犯的委托。律师A担任李某的辩护人，律师B担任同案犯王某的辩护人。在庭审中，李某的辩护策略是主张王某是主犯、自己是从犯，而王某的辩护人则主张相反意见。由于两人在同一律师事务所，存在明显的利益冲突，导致辩护策略相互矛盾。最终，法院要求其中一名被告人另行委托辩护人。本案说明，律师在接受委托时必须严格进行利益冲突审查，避免因利益冲突影响辩护效果。

第2章 刑事案件的受理与委托

2.1 案件受理的流程与风险评估

【知识点讲解】

案件受理是刑事辩护工作的起点，是指律师事务所或律师接受犯罪嫌疑人、被告人或其近亲属的委托，为其提供刑事辩护服务的过程。案件受理应当遵循依法、自愿、公平、诚实信用的原则。

风险评估是案件受理阶段的核心工作，主要包括：法律风险评估，即分析案件涉及的法律问题，判断罪与非罪、此罪与彼罪、罪轻与罪重；证据风险评估，即初步了解现有证据情况，判断证据的充分性和证明力；程序风险评估，即分析案件所处的诉讼阶段，判断是否存在程序违法情形；结果风险评估，即根据案件情况，对可能的诉讼结果进行合理预测。通过全面的风险评估，律师可以制定科学的辩护策略，也可以向委托人客观说明案件前景，避免不切实际的期望。

【操作步骤或工作流程】

1. 接待咨询：认真听取委托人陈述，记录案件基本情况，包括当事人信息、涉嫌罪名、案件经过、当前阶段等。
2. 初步审查：根据委托人提供的材料，进行初步的法律分析，判断案件的基本法律关系和可能的辩护空间。
3. 利益冲突审查：查询本所及本人是否已代理与本案有利益冲突的案件，确保不存在利益冲突。
4. 风险评估报告：制作书面风险评估报告，包括案件事实分析、法律适用分析、证据分析、程序分析和结果预测。
5. 告知与沟通：向委托人详细说明风险评估结果，告知诉讼风险和可能的案件结果，解答委托人的疑问。
6. 签订委托合同：在双方达成一致后，签订正式的委托合同，明确双方权利义务。

【注意事项】

不得对案件结果作出承诺或保证，但可以就法律适用和证据情况进行专业分析。

对于明显缺乏辩护空间或违反法律规定的案件，应当明确告知委托人，不得为了收费而接受委托。

对于涉及敏感案件或重大复杂案件，应当报律师事务所集体讨论决定。

应当告知委托人律师的权限范围，避免委托人对律师权限产生误解。

对于经济困难的委托人，应当告知其可以申请法律援助。

【常见问题】

Q：家属能否为在押人员委托辩护律师？ A：可以。犯罪嫌疑人、被告人在押的，其监护人、近亲属可以代为委托辩护人。近亲属包括夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。

Q：案件受理后能否变更辩护人？ A：可以。在审判过程中，被告人可以拒绝辩护人继续为其辩护，也可以另行委托辩护人辩护。但被告人当庭拒绝辩护人辩护，要求另行委托辩护人的，合议庭应当准许。

Q：如何评估一个案件是否值得接受委托？ A：应当综合考虑以下因素：案件的法律争议点是否具有辩护价值；证据是否存在重大瑕疵或非法取证情形；当事人的诉求是否合理合法；律师是否有足够的时间和精力投入案件；是否存在利益冲突等。

【实际案例】

【案例】赵某涉嫌诈骗案的受理决策 赵某家属来到律师事务所，称赵某因经营P2P平台被指控诈骗罪，涉案金额高达5000万元。律师在接待咨询时，首先了解了平台的基本运营模式、资金去向、赵某在平台中的角色和地位。经初步分析，律师认为该案存在以下辩护空间：一是平台是否具备诈骗的主观故意存在争议；二是赵某可能只是普通员工，不具备非法占有的目的；三是部分资金用于正常经营，并非全部用于个人挥霍。律师据此制作了详细的风险评估报告，向家属说明了案件的有利因素和不利因素，以及可能的辩护策略。家属在充分了解后决定委托，律师也据此制定了详细的辩护方案。

2.2 委托合同的签订与收费规范

【知识点讲解】

委托合同是确立律师与委托人之间权利义务关系的重要法律文件。根据《律师法》和相关规定，律师承办业务，应当由律师事务所统一接受委托，与委托人签订书面委托合同，统一收取费用。委托合同应当载明以下主要内容：委托人和受托人的基本信息；委托事项；委托权限；双方的权利义务；律师费用及支付方式；合同的生效、变更和解除；违约责任；争议解决方式等。

收费规范方面，律师收费应当遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费、计时收费等方式。对于刑事案件，

通常采取计件收费或分阶段收费的方式。律师事务所应当公示收费标准，不得擅自提高收费标准或扩大收费范围。对于经济困难的当事人，律师事务所应当酌情减免收费或者协助其申请法律援助。

【操作步骤或工作流程】

1. 确定收费方式和标准：根据案件复杂程度、工作量和当地收费标准，与委托人协商确定收费方式和金额。
2. 制作委托合同：使用律师事务所统一格式的委托合同，填写委托人和受托人信息、委托事项、权限、期限等内容。
3. 制作授权委托书：根据案件需要，制作授权委托书，明确律师的代理权限（一般授权或特别授权）。
4. 签订风险告知书：向委托人告知诉讼风险，由委托人签字确认。
5. 收取费用：由律师事务所统一收取律师费，出具正规发票，不得私自收费。
6. 建立案件档案：将委托合同、授权委托书、风险告知书、收费凭证等材料归入案件档案。

【注意事项】

严禁风险代理收费。根据相关规定，刑事诉讼案件禁止实行风险代理收费。

严禁私自收费。律师个人不得私自向委托人收取任何费用，所有费用应当由律师事务所统一收取。

收费标准应当合理，不得利用优势地位收取过高费用，也不得恶意低价竞争。

对于分阶段收费的案件，应当在合同中明确各阶段的收费金额和工作内容。

如需增加收费，应当与委托人协商一致，并签订补充协议。

【常见问题】

Q：律师费能否在案件结束后支付？ A：可以。律师费的支付时间可以由双方协商确定，可以在签订合同时一次性支付，也可以分阶段支付，还可以在案件结束后支付。但应当在合同中明确约定。

Q：委托人中途解除委托，律师费能否退还？ A：委托人单方解除委托的，律师费是否退还应根据合同约定和实际工作情况确定。如果律师已经开展了大量工作，可以不退还或部分退还；如果律师尚未开展工作，应当退还大部分费用。

Q：能否以案件结果作为收费条件？ A：不可以。刑事案件禁止风险代理，不得以案件结果（如无罪、缓刑、免刑等）作为收费条件或额外收费的依据。

【实际案例】

【案例】不规范收费引发的投诉 某律师在接受一起故意伤害案件委托时，未与委托人签订书面委托合同，仅口头约定律师费5万元。案件结束后，委托人以律师未充分履行职责为由拒绝支付剩余费用，并向律师协会投诉。经调查，该律师存在未签订书面合同、未出具正规发票、收费未入所账等多项违规行为，被律师协会给予警告处分。本案警示律师必须严格遵守收费规范，规范签订委托合同，统一收取费用并出具发票，否则将面临执业风险。

第3章 侦查阶段的辩护工作

3.1 会见犯罪嫌疑人

【知识点讲解】

会见犯罪嫌疑人是侦查阶段辩护律师最重要的工作之一。根据《刑事诉讼法》第三十九条规定，辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。

会见的目的是全面了解案件事实，听取犯罪嫌疑人的陈述和辩解，为其提供法律咨询，告知其诉讼权利，制定辩护策略。会见不仅是获取信息的手段，更是建立信任关系、安抚当事人情绪、提供心理支持的重要途径。有效的会见可以为后续辩护工作奠定坚实基础。

【操作步骤或工作流程】

1. 准备会见材料：携带律师执业证、律师事务所介绍信、委托书或法律援助公函、委托人身份证复印件等材料。
2. 预约会见：提前与看守所联系，了解会见预约方式和要求，部分看守所支持网上预约或电话预约。
3. 制定会见提纲：根据案件情况，列明需要了解的问题清单，包括案件经过、到案情况、讯问情况、证据情况等。
4. 进行会见：向犯罪嫌疑人自我介绍，告知其享有的诉讼权利，听取其陈述，进行法律分析，解答其疑问。
5. 记录会见内容：制作会见笔录，由犯罪嫌疑人核对后签字确认，必要时进行录音录像（需经看守所同意）。
6. 会见后工作：将会见情况告知委托人，根据会见获取的信息调整辩护策略，准备下一步工作。

【注意事项】

会见时不被监听，但不得传递违禁物品、不得教唆翻供或串供。

对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。

会见时应当注意保护犯罪嫌疑人的隐私，对于与案件无关的个人信息，不应记录或传播。

会见笔录应当如实记录，不得歪曲或遗漏重要内容。

会见结束后，应当及时将会见情况向委托人反馈，但不得泄露涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容。

【常见问题】

Q：侦查阶段律师能否向犯罪嫌疑人核实证据？ A：在侦查阶段，辩护律师可以向犯罪嫌疑人了解案件有关情况，提供法律咨询。但向犯罪嫌疑人核实有关证据，一般应当在审查起诉阶段进行，侦查阶段主要以了解案件事实和提供法律咨询为主。

Q：律师会见时需要做笔录吗？ A：建议做笔录。会见笔录可以固定会见内容，便于后续辩护工作的开展，也可以作为律师履行职责的证明。笔录应当由犯罪嫌疑人核对后签字确认。

Q：犯罪嫌疑人要求律师传递信件或口信，律师能否答应？ A：律师不得为犯罪嫌疑人传递信件、物品或者口信，特别是可能涉及串供、毁灭证据等内容的，应当坚决拒绝。对于家属的问候等一般性内容，可以在不违反规定的前提下适当转达。

【实际案例】

【案例】陈某涉嫌盗窃案的会见突破 陈某因涉嫌盗窃被刑事拘留，其家属委托律师会见。律师在会见时发现，陈某对指控的盗窃事实供认不讳，但对其到案经过描述模糊。经律师仔细询问，陈某回忆称其是在家中被警察带走，当时警察未出示搜查证和拘留证。律师据此判断可能存在程序违法情形，遂向侦查机关提出异议，并申请调取相关执法记录。最终查明，侦查人员确实存在未出示证件、未制作笔录等程序违法情形，部分证据被排除，为后续辩护创造了有利条件。本案说明，会见时的细致询问可能发现重要的程序辩护线索。

3.2 申请变更强制措施

【知识点讲解】

强制措施是指公安机关、人民检察院和人民法院为了保证刑事诉讼的顺利进行，依法对犯罪嫌疑人、被告人的人身自由进行限制或者剥夺的各种强制性方法。我国刑事诉讼法规定的强制措施包括拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕五种。

申请变更强制措施是侦查阶段辩护律师的重要工作。当犯罪嫌疑人被拘留或逮捕后，如果符合法定条件，辩护律师可以申请取保候审或监视居住。取保候审适用于可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严

重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的等情形。

【操作步骤或工作流程】

1. 评估申请条件：根据案件情况和犯罪嫌疑人个人情况，判断是否具备申请取保候审或监视居住的法定条件。
2. 收集证明材料：收集能够证明犯罪嫌疑人符合取保候审条件的材料，如疾病诊断证明、怀孕证明、家庭情况证明、社会危险性评估材料等。
3. 撰写申请书：撰写取保候审申请书或监视居住申请书，载明申请理由、事实依据和法律依据。
4. 提交申请：向办案机关（公安机关、人民检察院）提交申请书及相关证明材料。
5. 跟进沟通：与办案机关保持沟通，了解申请审查进度，必要时进行补充说明或提交新的材料。
6. 申请复议或复核：如果申请被驳回，可以在收到决定书后五日内向原机关申请复议，或者向上一级机关申请复核。

【注意事项】

申请变更强制措施应当有充分的事实和法律依据，不能盲目申请。

提供保证人或交纳保证金时，应当确保保证人符合法定条件，保证金数额合理。

被取保候审的犯罪嫌疑人应当遵守相关规定，如未经批准不得离开所居住的市、县，住址、工作单位和联系方式发生变动的，应当在二十四小时以内向执行机关报告等。

如果犯罪嫌疑人违反取保候审规定，可能被没收保证金、变更强制措施为逮捕。

申请变更强制措施不影响案件的正常侦查，律师应当配合侦查机关的合法侦查活动。

【常见问题】

Q：取保候审的保证金数额如何确定？ A：保证金的数额由办案机关根据案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等情况综合考虑确定，起点数额为一千元。保证金应当存入执行机关指定银行的专门账户。

Q：逮捕后还能申请取保候审吗？ A：可以。犯罪嫌疑人被逮捕后，如果符合取保候审条件，其本人、法定代理人、近亲属或者辩护人可以申请变更强制措施为取保候审。人民检察院审查起诉阶段和人民法院审判阶段也可以申请。

Q：申请变更强制措施被驳回后还能再次申请吗？ A：可以。如果案件情况发生变化，如出现新的证据证明犯罪嫌疑人符合取保候审条件，或者犯罪嫌疑人的身体状况发生变化等，可以再次提出申请。

【实际案例】

【案例】王某涉嫌职务侵占案的取保候审申请 王某因涉嫌职务侵占被逮捕，其家属委托律师申请取保候审。律师经调查发现，王某系初犯，涉案金额不大，且已主动退赔全部赃款，取得被害单位谅解。王某家中尚有年迈父母和年幼子女需要照顾。律师据此撰写了取保候审申请书，提交了退赔凭证、谅解书、家庭情况证明等材料。同时，律师与被害单位沟通，取得了被害单位同意取保候审的书面意见。最终，检察机关采纳了律师意见，对王某变更强制措施为取保候审。本案说明，全面的材料准备和有效的沟通是成功申请变更强制措施的关键。

第4章 审查起诉阶段的辩护策略

4.1 阅卷技巧与证据分析

【知识点讲解】

审查起诉阶段是刑事辩护的关键阶段。根据《刑事诉讼法》第四十条规定，辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。阅卷是辩护律师了解案件全貌、发现辩护线索、制定辩护策略的基础工作。

证据分析是阅卷的核心任务。辩护律师应当对全部证据进行系统分析，包括证据的合法性、客观性、关联性审查。合法性审查主要关注证据的收集程序是否合法，是否存在非法取证情形；客观性审查主要关注证据内容是否真实可靠，是否存在矛盾或疑点；关联性审查主要关注证据与案件事实之间是否存在逻辑联系，能否证明待证事实。通过系统的证据分析，辩护律师可以发现证据链条中的薄弱环节，为质证和辩护做好准备。

【操作步骤或工作流程】

1. 申请阅卷：向人民检察院提交阅卷申请，携带律师执业证、律师事务所介绍信、委托书等材料。
2. 全面阅卷：系统查阅全部案卷材料，包括起诉意见书、证据材料、法律文书等，制作阅卷笔录。
3. 证据分类：将证据按照法定种类进行分类整理，包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、视听资料、电子数据等。
4. 证据审查：对每份证据进行合法性、客观性、关联性审查，标注疑点和问题。
5. 制作证据清单：制作详细的证据清单，列明证据名称、来源、内容摘要、存在问题等。
6. 分析证据链条：综合分析全案证据，判断证据链条是否完整、是否存在断裂或矛盾。
7. 形成辩护意见：根据阅卷和证据分析结果，撰写辩护意见或法律意见书。

【注意事项】

阅卷时应当携带必要的工具，如笔记本电脑、扫描仪（需经检察院同意）、复印设备等。

对于涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料，应当严格保密，不得泄露。

阅卷笔录应当详细记录证据的关键内容，特别是有利于辩护的内容和存在问题的内容。

注意发现侦查机关遗漏的证据或应当调取而未调取的证据，及时申请补充侦查或自行调查取证。

。

对于鉴定意见，应当重点审查鉴定机构和鉴定人的资质、鉴定程序、鉴定依据和方法等。

【常见问题】

Q：律师能否复印全部案卷材料？ A：可以。辩护律师自审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。人民检察院应当为律师阅卷提供便利条件。

Q：阅卷时能否对案卷材料进行拍照？ A：根据各地检察院的具体规定，部分地区允许律师对案卷材料进行拍照或扫描，部分地区仅允许复印。律师应当遵守当地检察院的规定。

Q：如果检察院拒绝律师阅卷怎么办？ A：如果人民检察院无正当理由拒绝律师阅卷，律师可以向上一级人民检察院申诉或者控告，也可以向同级或者上一级人民检察院的控告申诉部门反映。

。

【实际案例】

【案例】刘某涉嫌合同诈骗案的证据突破 刘某因涉嫌合同诈骗被移送审查起诉。律师在阅卷时发现，指控刘某诈骗的关键证据是一份合同，但该合同仅有复印件，没有原件。律师进一步审查发现，该复印件没有注明来源，也没有说明无法提供原件的原因。此外，合同中关于关键条款的内容与刘某的供述存在重大矛盾。律师据此提出，该合同复印件不能作为定案依据，且现有证据不能排除合理怀疑。最终，检察机关以证据不足为由，对刘某作出不起诉决定。本案说明，细致的证据审查可能发现关键辩护点。

4.2 不起诉申请与认罪认罚从宽

【知识点讲解】

不起诉是指人民检察院对公安机关侦查终结移送起诉的案件或者自行侦查终结的案件，经审查认为犯罪嫌疑人的行为不构成犯罪，或者依法不应当追究刑事责任，或者证据不足，从而作出不将案件移送人民法院审判的决定。不起诉分为法定不起诉、酌定不起诉和证据不足不起诉三种类型。

认罪认罚从宽制度是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。该制度适用于刑事诉讼的各个阶段。在审查起诉阶段，犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。辩护律师在认罪认罚从宽制度中发挥着重要作用，应当确保犯罪嫌疑人是在充分了解法律后果的基础上自愿认罪认罚。

【操作步骤或工作流程】

1. 评估不起诉可能性：根据案件事实、证据和法律规定，评估是否符合法定不起诉、酌定不起诉或证据不足不起诉的条件。
2. 撰写不起诉法律意见书：如果认为符合不起诉条件，撰写详细的不起诉法律意见书，阐述不起诉的事实和法律依据。
3. 与检察官沟通：就案件事实、证据和法律适用问题与承办检察官进行沟通，提出辩护意见。
4. 认罪认罚评估：如果犯罪嫌疑人愿意认罪认罚，评估认罪认罚的利弊，确保犯罪嫌疑人充分了解法律后果。
5. 见证认罪认罚：作为辩护人，在场见证犯罪嫌疑人签署认罪认罚具结书，确保签署过程自愿、合法。
6. 提出量刑建议意见：对检察机关提出的量刑建议提出意见，争取更有利的量刑建议。

【注意事项】

申请不起诉应当有充分的事实和法律依据，不能为了不起诉而歪曲事实或隐瞒证据。

在认罪认罚案件中，辩护律师应当确保犯罪嫌疑人是在充分了解认罪认罚的法律后果后自愿作出的选择。

如果犯罪嫌疑人认罪认罚后又反悔，应当及时向检察机关说明情况，并调整辩护策略。

对于检察机关提出的量刑建议，辩护律师应当认真审查，提出合理的意见和建议。

不起诉决定作出后，如果被不起诉人在押，应当立即释放。

【常见问题】

Q：哪些情形可以适用法定不起诉？ A：法定不起诉适用于以下情形：情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的；其他法律规定免予追究刑事责任的。

Q：酌定不起诉和证据不足不起诉有何区别？ A：酌定不起诉适用于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的情形。证据不足不起诉适用于经过补充侦查，仍然证据不足，不符合起诉条件的情形。酌定不起诉的前提是构成犯罪，而证据不足不起诉的前提是证据不足，不能认定犯罪。

Q：认罪认罚后还能做无罪辩护吗？ A：犯罪嫌疑人认罪认罚后，辩护律师仍然可以依法进行无罪辩护，但应当与犯罪嫌疑人充分沟通，尊重其意愿。如果犯罪嫌疑人坚持认罪认罚，律师的

无罪辩护应当基于事实和法律，不能违背犯罪嫌疑人的意愿。

【实际案例】

【案例】孙某涉嫌交通肇事案的不起訴申請 孙某因驾驶车辆发生交通事故，致一人死亡，负事故主要责任，涉嫌交通肇事罪。律师在审查起诉阶段介入后，发现孙某具有以下从宽情节：主动报警并在现场等候，构成自首；积极赔偿被害人家属并取得谅解；系初犯、偶犯，主观恶性较小；认罪态度好，有悔罪表现。律师据此向检察机关提交了酌定不起訴法律意见书，详细阐述了孙某符合不起訴条件的理由。检察机关经审查，综合考虑案件情节和社会效果，对孙某作出相对不起訴决定。本案说明，全面的情节分析和有效的沟通可以争取到不起訴的有利结果。

第5章 审判阶段的庭审辩护

5.1 法庭调查与质证技巧

【知识点讲解】

法庭调查是刑事审判的核心环节，是指审判人员在控辩双方和其他诉讼参与人的参加下，对案件事实和证据进行审查核实的诉讼活动。法庭调查的主要内容包括：公诉人宣读起诉书；被告人、被害人就起诉书指控的犯罪进行陈述；讯问、发问被告人；询问证人、鉴定人；出示物证、书证、视听资料等证据；宣读未到庭证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书。

质证是指控辩双方在法庭上对证据的证据能力和证明力进行质疑和辩驳的诉讼活动。有效的质证可以削弱控方证据的证明力，甚至排除非法证据，为辩护创造有利条件。质证应当围绕证据的合法性、客观性、关联性展开，针对证据的来源、收集程序、内容真实性、与案件事实的关联程度等方面提出质疑。

【操作步骤或工作流程】

1. 庭前准备：熟悉全部证据材料，制作质证提纲，列明每份证据的质证要点。
2. 申请非法证据排除：如果存在非法取证情形，在庭前会议或庭审中提出非法证据排除申请。
3. 发表质证意见：在公诉人出示证据后，针对每份证据发表质证意见，指出证据存在的问题。
4. 申请证人出庭：对于关键证人，申请其出庭作证，以便进行当庭询问和质证。
5. 申请重新鉴定：对于鉴定意见存在问题的，申请重新鉴定或补充鉴定。
6. 申请调取新证据：对于有利于被告人的证据，申请法庭调取或自行出示。
7. 做好庭审记录：记录庭审中的重要内容，特别是控方的观点和法庭的裁决。

【注意事项】

质证应当围绕证据的三性（合法性、客观性、关联性）进行，避免无关的争论。

对于物证、书证，应当重点审查其来源、保管链条、是否被污染或篡改。

对于证人证言，应当重点审查证人的感知能力、记忆能力、表达能力、与案件的利害关系等。

对于被告人供述，应当重点审查是否存在刑讯逼供、威胁、引诱等非法取证情形。

对于鉴定意见，应当重点审查鉴定机构和鉴定人的资质、鉴定程序、鉴定方法等。

质证时应当有理有据，避免情绪化表达，保持专业和理性。

【常见问题】

Q：律师能否在庭审中申请新的证人出庭？ A：可以。辩护律师可以申请法庭通知新的证人到庭，调取新的物证，申请重新鉴定或者勘验。是否准许，由法庭决定。

Q：对于控方出示的证据，律师是否必须一一质证？ A：是的。对于控方出示的每一份证据，辩护律师都应当发表质证意见。对于无异议的证据，可以简要说明无异议的理由；对于有异议的证据，应当详细说明异议的内容和理由。

Q：质证时能否直接发表辩护意见？ A：质证阶段主要围绕证据本身发表意见，辩护意见应当在法庭辩论阶段发表。但在质证时，可以结合证据分析对案件事实认定的影响，为法庭辩论做铺垫。

【实际案例】

【案例】周某涉嫌故意伤害案的质证成功 周某因涉嫌故意伤害被起诉。庭审中，公诉人出示了被害人的伤情鉴定意见，认定被害人的损伤程度为轻伤一级。律师在质证时，对鉴定意见提出了以下质疑：一是鉴定机构不具备法定资质，其鉴定业务范围不包括法医临床鉴定；二是鉴定依据的检材（病历资料）不完整，缺少关键的影像学检查报告；三是鉴定方法不符合行业标准，未进行必要的功能检查。律师据此申请重新鉴定，并提交了相关依据。法庭采纳了律师意见，决定重新鉴定。重新鉴定结果认定被害人的损伤程度为轻微伤，不构成故意伤害罪。最终，检察机关撤回起诉。本案说明，专业的质证可能改变案件的走向。

5.2 法庭辩论与最后陈述

【知识点讲解】

法庭辩论是刑事审判的重要环节，是指在法庭调查结束后，控辩双方就案件的事实、证据、法律适用等问题进行辩论的诉讼活动。法庭辩论的目的是通过控辩双方的充分辩论，帮助法庭全面、客观地认定案件事实，正确适用法律。法庭辩论一般包括公诉人发表公诉意见、被害人及其诉讼代理人发言、被告人自行辩护、辩护人发表辩护意见、控辩双方相互辩论等环节。

最后陈述是被告人在法庭辩论终结后，就案件事实、证据、法律适用以及个人情况等向法庭所作的最后一次陈述。最后陈述是被告人的诉讼权利，法庭应当充分保障。辩护律师应当指导被告人进行有效的最后陈述，使其能够充分表达自己的意见和诉求。

【操作步骤或工作流程】

1. 撰写辩护词：根据案件事实、证据和法律适用情况，撰写详细的辩护词，包括事实认定、证据分析、法律适用、量刑建议等内容。
2. 预测控方观点：分析公诉人可能的公诉意见，准备针对性的反驳意见。
3. 发表辩护意见：在法庭辩论阶段，围绕辩护词的核心观点发表辩护意见，做到观点明确、论据充分、逻辑清晰。
4. 回应控方意见：针对公诉人的反驳意见，进行有理有据的回应。
5. 指导最后陈述：在被告人最后陈述前，指导其陈述的要点和注意事项。
6. 庭后补充：庭审结束后，如有需要，可以提交书面辩护意见补充法庭辩论中的观点。

【注意事项】

辩护意见应当围绕起诉书指控的罪名和事实展开，对于起诉书未指控的事实，一般不应主动提及。

辩护意见应当做到事实清楚、证据确实、法律准确、逻辑严密，避免空洞的口号式辩护。

对于事实辩护，应当充分运用证据规则，指出控方证据的不足和矛盾。

对于法律辩护，应当准确引用法律条文和司法解释，结合案件事实进行分析。

对于量刑辩护，应当全面列举从轻、减轻处罚的情节，提出合理的量刑建议。

辩论时应当尊重法庭和对方当事人，避免人身攻击和情绪化表达。

【常见问题】

Q：法庭辩论能否提出新的证据？ A：法庭辩论阶段原则上不再出示新的证据。如果确有新的证据需要出示，应当向法庭说明理由，经法庭准许后可以在辩论阶段出示。

Q：辩护词和当庭发表的辩护意见不一致怎么办？ A：辩护词是书面材料，当庭发表的辩护意见可以根据庭审情况进行调整。如果两者存在不一致，以当庭发表的辩护意见为准，但可以在庭后提交补充辩护词进行说明。

Q：被告人最后陈述的内容是否会影响判决？ A：最后陈述是被告人的诉讼权利，法庭应当认真听取。被告人在最后陈述中表达的认罪态度、悔罪表现、赔偿意愿等，可能作为量刑的参考因素。

【实际案例】

【案例】 吴某涉嫌贪污案的法庭辩论 吴某因涉嫌贪污罪被起诉，涉案金额80万元。律师在法庭辩论中提出了以下辩护意见：第一，吴某的行为不构成贪污罪，而是构成挪用公款罪，因为吴某主观上没有非法占有的目的，而是将公款用于经营活动，打算归还；第二，吴某具有自首情节，在组织调查期间主动交代了全部犯罪事实；第三，吴某积极退赃，退赔了全部赃款；第四，吴某系初犯，主观恶性较小，社会危害性不大。律师详细阐述了贪污罪与挪用公款罪的区别，结合吴某的行为特征和主观心态进行了分析。最终，法庭采纳了律师关于罪名认定的辩护意见，以挪用公款罪判处吴某有期徒刑三年，缓刑四年。本案说明，精准的法律分析和全面的情节阐述可以取得良好的辩护效果。

第6章 证据规则与非法证据排除

6.1 刑事证据的种类与审查标准

【知识点讲解】

刑事证据是指以法律规定的形式表现出来的能够证明案件真实情况的一切事实。根据《刑事诉讼法》第五十条规定，证据包括：物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

证据的审查标准主要包括三个方面：合法性，即证据的收集主体、收集程序、证据形式等是否符合法律规定；客观性，即证据所反映的内容是否真实可靠，是否经过篡改或伪造；关联性，即证据与案件事实之间是否存在客观联系，能否证明待证事实。辩护律师应当熟练掌握各类证据的审查标准，在阅卷和庭审中有效运用证据规则进行质证和辩护。

【操作步骤或工作流程】

1. 证据分类整理：将全案证据按照法定种类进行分类，建立证据清单。
2. 合法性审查：审查证据的收集主体是否具有法定资格，收集程序是否合法，证据形式是否符合要求。
3. 客观性审查：审查证据内容是否真实，是否存在矛盾，是否经过篡改或伪造。
4. 关联性审查：审查证据与案件事实之间是否存在逻辑联系，能否证明待证事实。
5. 证据链条审查：审查全案证据是否形成完整的证据链条，能否排除合理怀疑。
6. 制作质证意见：根据审查结果，制作详细的质证意见，列明每份证据存在的问题。
7. 提出证据申请：对于需要补充、调取的证据，向法庭提出申请。

【注意事项】

物证应当审查其来源、提取过程、保管链条、是否被污染或损坏。

书证应当审查其原件与复印件的一致性，是否经过篡改，来源是否合法。

证人证言应当审查证人的资格、感知能力、记忆能力、表达能力、与案件的利害关系等。

鉴定意见应当审查鉴定机构和鉴定人的资质、鉴定程序、鉴定方法、鉴定依据等。

电子数据应当审查其提取、固定、保管过程是否符合技术规范，是否被篡改。

对于传来证据，应当审查其原始来源和传递过程，判断其可靠性。

【常见问题】

Q：传来证据能否作为定案依据？ A：传来证据可以作为定案依据，但应当审查其来源和传递过程，判断其可靠性。对于道听途说、无法核实来源的传来证据，不能作为定案依据。

Q：仅有被告人供述能否定罪？ A：不能。根据《刑事诉讼法》第五十五条规定，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。

Q：鉴定意见与检验报告有何区别？ A：鉴定意见是由具有法定资质的鉴定机构和鉴定人，运用科学技术或专门知识对案件中的专门性问题进行鉴别和判断后出具的书面意见。检验报告是对物证、书证等进行检验后出具的报告，一般不具有鉴定意见的法律效力，但可以作为参考。

【实际案例】

【案例】郑某涉嫌贩卖毒品案的证据审查 郑某因涉嫌贩卖毒品罪被起诉，控方证据包括：从郑某住处查获的毒品、郑某的手机通话记录、证人证言、郑某的部分供述。律师在审查证据时发现以下问题：一是查获的毒品没有当场称量、封装和送检，保管链条不完整，无法排除被调换的可能；二是手机通话记录仅能证明郑某与证人有过通话，不能证明通话内容与毒品交易有关；三是证人证言前后矛盾，且证人与郑某存在经济纠纷，具有利害关系；四是郑某的部分供述是在疲劳审讯状态下作出的，可能存在非法取证情形。律师据此提出证据不足的辩护意见，并申请排除非法证据。最终，法庭以证据不足为由，判决郑某无罪。本案说明，系统的证据审查可以发现控方证据的重大缺陷。

6.2 非法证据排除规则的适用

【知识点讲解】

非法证据排除规则是指对于以非法方法收集的证据，依法予以排除，不得作为定案依据的证据规则。该规则是保障人权、遏制非法取证、维护司法公正的重要制度。根据《刑事诉讼法》第五十六条规定，采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。

非法证据排除的申请应当在开庭审理前提出，但在庭审期间才发现相关线索或者材料的除外。申请排除非法证据的，应当提供相关线索或者材料，包括涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等。法庭经审查，对证据收集的合法性有疑问的，应当召开庭前会议或者进行调查。

【操作步骤或工作流程】

1. 发现线索：通过会见犯罪嫌疑人、阅卷等方式，发现可能存在非法取证的线索。
2. 收集材料：收集能够证明非法取证的材料，如入所体检记录、讯问笔录、同步录音录像、同监室人员证言等。
3. 撰写申请书：撰写非法证据排除申请书，详细说明涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等。
4. 提交申请：在开庭审理前向法庭提交申请书及相关材料。
5. 参加调查：法庭对证据收集的合法性进行调查时，参加调查程序，发表意见，进行询问和质证。
6. 跟进裁决：关注法庭对非法证据排除申请的裁决，如果不服裁决，可以提出异议。

【注意事项】

申请排除非法证据应当有具体的线索和材料，不能仅凭猜测或怀疑。

对于被告人供述，重点关注是否存在刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗等非法取证情形。

对于证人证言、被害人陈述，重点关注是否存在暴力、威胁、引诱等非法取证情形。

对于物证、书证，重点关注收集程序是否符合法定程序，是否存在严重违法情形。

申请排除非法证据不影响案件的正常审理，但可能导致部分证据被排除，影响控方证据链条的完整性。

对于被排除的非法证据，不得在庭审中出示，也不得在裁判文书中引用。

【常见问题】

Q：什么是刑讯逼供？ A：刑讯逼供是指使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方法，迫使被告人违背意愿供述的行为。包括殴打、违法使用戒具、非法拘禁、冻、饿、晒、烤、疲劳审讯等。

Q：重复性供述是否应当排除？ A：采用刑讯逼供方法使被告人作出供述之后，被告人受该刑讯逼供行为影响而作出的与该供述相同的重复性供述，应当一并排除，但被告人及其辩护人在审查起诉、审判阶段明确排除非法取证可能性的情形除外。

Q：非法证据排除后，案件如何处理？ A：非法证据被排除后，如果剩余证据仍然确实、充分，可以认定被告人有罪；如果剩余证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

【实际案例】

【案例】马某涉嫌故意杀人案的非法证据排除 马某因涉嫌故意杀人罪被起诉。律师在会见马某时，发现其手腕有明显伤痕，马某称是在侦查阶段被办案人员用皮带抽打所致。律师立即申请调取马某的入所体检记录，记录显示马某入所时手腕有条状皮下出血。律师还申请调取了讯问同步录音录像，发现部分讯问录像缺失，且现有录像中马某的精神状态明显异常。律师据此向法院提出非法证据排除申请，并申请侦查人员出庭说明情况。法庭经调查，确认马某的部分供述系在刑讯逼供下作出，依法予以排除。排除该供述后，控方的证据链条出现重大断裂，最终法庭判决马某无罪。本案说明，及时发现非法取证线索、有效运用非法证据排除规则，可能从根本上改变案件结果。

第7章 量刑辩护与刑事和解

7.1 量刑情节的认定与运用

【知识点讲解】

量刑情节是指人民法院在对犯罪分子量刑时，作为决定刑罚轻重或者免除刑罚处罚根据的各种情节。量刑情节分为法定量刑情节和酌定量刑情节。法定量刑情节是刑法明文规定的情节，包括从重处罚情节、从轻处罚情节、减轻处罚情节和免除处罚情节。酌定量刑情节是刑法未作明文规定，但根据刑事立法精神和有关刑事政策，由审判机关从审判实践中总结出来的情节。

常见的法定从轻、减轻处罚情节包括：未成年人犯罪；已满七十五周岁的人故意犯罪或过失犯罪；精神病人犯罪；又聋又哑的人或盲人犯罪；正当防卫或紧急避险过当；预备犯、未遂犯、中止犯；从犯、胁从犯；自首、立功；累犯等。常见的酌定量刑情节包括：犯罪动机、犯罪手段、犯罪时间地点、犯罪对象、犯罪结果、犯罪后的态度、退赃退赔情况、被害人谅解等。

【操作步骤或工作流程】

1. 全面梳理情节：对案件涉及的全部量刑情节进行梳理，包括法定情节和酌定情节。
2. 收集证明材料：对于需要证据证明的量刑情节，收集相关证明材料，如自首证明、立功证明、退赃凭证、谅解书等。
3. 法律检索：检索与量刑情节相关的法律条文、司法解释和指导性案例。
4. 制作量刑分析表：制作量刑情节分析表，列明每个情节的法律依据、事实依据和量刑影响。
5. 提出量刑建议：根据量刑情节，提出具体的量刑建议，包括刑种、刑期、是否适用缓刑等。
6. 庭审中充分阐述：在法庭辩论阶段，就量刑情节进行充分阐述，争取法庭采纳。

【注意事项】

对于自首情节，应当注意区分一般自首和特别自首（准自首），两者的成立条件不同。

对于立功情节，应当注意区分一般立功和重大立功，两者的量刑优惠幅度不同。

对于从犯，应当注意区分主从犯的标准，不能仅以参与程度简单判断。

对于累犯，应当注意前后罪的间隔时间、刑罚种类等条件，判断是否构成累犯。

量刑情节的认定应当以事实为依据，以法律为准绳，不能为了从轻处罚而虚构情节。

对于多个量刑情节并存的情况，应当综合考虑，不能简单叠加。

【常见问题】

Q：自首和坦白有何区别？ A：自首是指犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的行为。坦白是指犯罪嫌疑人被动归案后，如实供述自己罪行的行为。自首的从宽幅度大于坦白，自首可以从轻或减轻处罚，犯罪较轻的可以免除处罚；坦白可以从轻处罚，因坦白避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

Q：立功的认定标准是什么？ A：立功包括揭发他人犯罪行为，查证属实的；提供重要线索，从而得以侦破其他案件的；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的；阻止他人犯罪活动的等。重大立功是指揭发、提供线索、协助抓捕的犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响的。

Q：缓刑的适用条件是什么？ A：缓刑适用于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响等条件。对于不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，符合缓刑条件的，应当宣告缓刑。

【实际案例】

【案例】黄某涉嫌诈骗案的量刑辩护 黄某因涉嫌诈骗罪被起诉，涉案金额120万元。律师在量刑辩护中提出了以下从轻、减轻处罚情节：第一，黄某具有自首情节，其在接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述了全部犯罪事实；第二，黄某积极退赃，退赔了全部赃款120万元；第三，黄某取得了被害人的谅解，被害人出具了谅解书；第四，黄某系初犯、偶犯，主观恶性较小；第五，黄某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。律师制作了详细的量刑分析表，引用了相关法律条文和量刑指导意见，提出了判处三年有期徒刑并适用缓刑的量刑建议。最终，法庭综合考虑全部量刑情节，判处黄某有期徒刑三年，缓刑五年。本案说明，全面的量刑情节分析和充分的证据准备是量刑辩护成功的关键。

7.2 刑事和解与被害人谅解

【知识点讲解】

刑事和解是指在刑事诉讼过程中，犯罪嫌疑人、被告人与被害人或其法定代理人、近亲属在自愿、合法的基础上，就民事赔偿、赔礼道歉等事项达成协议，被害人表示谅解，司法机关据此对犯罪嫌疑人、被告人从宽处理的制度。刑事和解适用于因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的；除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。

被害人谅解是指被害人对犯罪嫌疑人、被告人的行为表示谅解，请求或者同意对其从宽处理。被害人谅解与刑事和解不同，刑事和解需要双方就赔偿等事项达成协议，而被害人谅解可以是单方面的表示。被害人谅解可以作为酌定量刑情节，在量刑时予以考虑。

【操作步骤或工作流程】

1. 评估和解可能性：根据案件性质、当事人关系和赔偿能力，评估刑事和解或取得被害人谅解的可能性。
2. 沟通协商：在自愿、合法的基础上，与被害人或其家属进行沟通协商，就赔偿金额、赔偿方式、赔礼道歉等事项达成一致。
3. 签订和解协议：如果达成和解，签订书面和解协议，明确双方权利义务。
4. 履行协议：按照协议约定履行赔偿义务，确保被害人实际收到赔偿款项。
5. 出具谅解书：由被害人出具书面谅解书，明确表示对犯罪嫌疑人、被告人的谅解，并请求从宽处理。
6. 提交司法机关：将和解协议、谅解书、赔偿凭证等材料提交办案机关，作为从宽处理的依据。

【注意事项】

刑事和解必须建立在自愿、合法的基础上，不得强迫、威胁被害人进行和解。

赔偿金额应当合理，不能明显超出实际损失，避免花钱买刑的误解。

和解协议应当明确赔偿金额、支付方式、支付期限等内容，避免后续纠纷。

谅解书应当由被害人本人出具，如果被害人死亡或丧失行为能力，由其法定代理人或近亲属出具。

刑事和解不等于免除刑事处罚，司法机关仍然需要根据案件情况依法作出处理。

对于严重暴力犯罪、危害国家安全犯罪等，不适用刑事和解制度。

【常见问题】

Q：刑事和解与被害人谅解在量刑上有何区别？ A：刑事和解是被害人谅解的一种特殊形式，达成刑事和解的，一般可以获得更大的从宽幅度。根据相关规定，达成刑事和解协议的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔罪悔罪程度等情况，可以减少基准刑的50%以下；犯罪较轻的，可以减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。而被害人谅解的，一般可以减少基准刑的20%以下。

Q：被害人拒绝和解怎么办？ A：如果被害人拒绝和解，不能强迫。但律师可以继续与被害人沟通，了解其拒绝的原因，针对性地解决问题。同时，犯罪嫌疑人、被告人可以通过其他方式表达悔罪态度，如主动退赃、赔偿损失等，争取被害人的谅解。

Q：和解协议达成后，被害人反悔怎么办？ A：如果和解协议已经履行完毕，被害人反悔的，一般不予支持。但如果和解协议违反自愿、合法原则，或者存在重大误解、显失公平等情形的，可以依法申请撤销。

【实际案例】

【案例】林某涉嫌故意伤害案的刑事和解 林某因邻里纠纷与邻居张某发生冲突，致张某轻伤二级。林某被刑事拘留后，其家属委托律师介入。律师经了解，双方矛盾源于长期邻里纠纷，存在和解基础。律师主动与张某及其家属沟通，表达林某的悔罪态度和赔偿意愿。经过多次协商，双方就赔偿金额达成一致，林某家属一次性赔偿张某医疗费、误工费、精神损害抚慰金等共计15万元。张某出具了谅解书，请求司法机关对林某从宽处理。律师将和解协议、谅解书、赔偿凭证等材料提交检察机关。检察机关经审查，认为林某犯罪情节轻微，达成刑事和解，且系初犯、偶犯，对林某作出相对不起诉决定。本案说明，有效的沟通协商和合理的赔偿方案可以促成刑事和解，取得良好的法律效果和社会效果。

第8章 上诉与申诉代理

8.1 刑事上诉的程序与策略

【知识点讲解】

刑事上诉是指当事人及其法定代理人不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，在法定期限内请求上一级人民法院对案件进行重新审判的诉讼活动。上诉权是被告人的基本诉讼权利，不得以任何借口加以剥夺。根据《刑事诉讼法》第二百二十七条规定，被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，有权用书状或者口头向上一级人民法院上诉。被告人的辩护人和近亲属，经被告人同意，可以提出上诉。

上诉的期限：不服判决的上诉期限为十日，不服裁定的上诉期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。上诉可以通过原审人民法院提出，也可以直接向第二审人民法院提出。第二审人民法院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉或者抗诉范围的限制。

【操作步骤或工作流程】

1. 分析一审判决：全面分析一审判决认定的事实、适用的法律、量刑是否适当，找出可能的上诉理由。
2. 会见被告人：会见被告人，了解其对判决的意见，告知上诉的权利和法律后果。
3. 确定上诉理由：根据案件情况，确定上诉理由，包括事实认定错误、证据不足、法律适用错误、量刑过重、程序违法等。
4. 撰写上诉状：撰写刑事上诉状，载明上诉人信息、上诉请求、上诉理由和事实依据。
5. 提交上诉状：在法定期限内将上诉状提交原审法院或二审法院。
6. 准备二审辩护：根据二审程序的特点，准备二审辩护方案，包括提交新证据、申请证人出庭、发表辩护意见等。

【注意事项】

上诉期限是法定期限，超过期限未上诉的，一审判决即发生法律效力，不能再通过上诉途径救济。

上诉不加刑原则是刑事上诉的重要原则，即第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。

但人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受上诉不加刑原则的限制。

上诉状应当重点突出，针对一审判决存在的问题提出具体的上诉理由，避免泛泛而谈。

二审中提交新证据的，应当说明理由，并确保证据的真实性和合法性。

对于事实清楚、证据充分、适用法律正确、量刑适当的案件，应当客观告知被告人上诉的风险。

【常见问题】

Q：上诉是否必然导致改判？ A：不一定。第二审人民法院对上诉案件进行审理后，如果原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉，维持原判；如果原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；如果原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。

Q：被告人上诉后又想撤回上诉，能否撤回？ A：可以。上诉人在上诉期限内要求撤回上诉的，人民法院应当准许。上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查，如果认为原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；如果认为原判决事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。

Q：二审能否增加新的辩护理由？ A：可以。二审中，辩护人可以提出新的辩护理由，包括新的事实、新的证据、新的法律观点等。但应当注意，二审主要是对一审判决的审查，新的辩护理由应当与案件有关，且对案件结果有实质性影响。

【实际案例】

【案例】何某涉嫌抢劫案的上诉改判 何某因涉嫌抢劫罪被一审法院判处有期徒刑十二年。律师经分析发现，一审判决存在以下问题：一是事实认定错误，一审判决认定何某持刀抢劫，但现有证据仅能证明何某使用了棍棒，不能证明使用了刀具；二是量刑过重，即使认定抢劫罪，何某具有从犯、坦白等从轻情节，判处十二年有期徒刑明显过重；三是程序违法，一审法院未通知何某的家属参加庭审，剥夺了家属的旁听权。律师据此提出上诉，详细阐述了上述理由，并提交了新的证人证言，证明何某在共同犯罪中起次要作用。二审法院经审查，采纳了律师的辩护意见，认定何某为从犯，改判有期徒刑六年。本案说明，精准的上诉理由和充分的证据准备可以取得改判的效果。

8.2 刑事申诉与再审代理

【知识点讲解】

刑事申诉是指当事人及其法定代理人、近亲属对已经发生法律效力的判决、裁定，向人民法院或者人民检察院提出重新审查处理的请求。申诉是当事人寻求司法救济的重要途径，是纠正错误裁判、保障当事人合法权益的重要制度。根据《刑事诉讼法》第二百五十二条规定，当事人及其法定代理人、近亲属，对已经发生法律效力的判决、裁定，可以向人民法院或者人民检察院提出申诉，但是不能停止判决、裁定的执行。

再审是指人民法院对已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，依法重新进行审判的程序。再审是审判监督程序的重要组成部分，是纠正错误裁判的最终救济途径。再审的启动条件包括：有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误，可能影响定罪量刑的；据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应当予以排除，或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的；原判决、裁定适用法律确有错误的；违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的；审判人员在审理该案件的时候，有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。

【操作步骤或工作流程】

1. 审查裁判文书：全面审查已经发生法律效力的判决、裁定，分析是否存在法定再审事由。
2. 收集申诉材料：收集能够证明原裁判存在错误的材料，包括新证据、原审程序违法的证据等。
3. 撰写申诉状：撰写刑事申诉状，载明申诉人信息、申诉请求、申诉理由和事实依据。
4. 确定申诉机关：根据案件情况，选择向人民法院或者人民检察院提出申诉。
5. 提交申诉材料：向选定的申诉机关提交申诉状及相关材料。
6. 跟进审查进度：与申诉机关保持联系，了解申诉审查进度，必要时进行补充说明或提交新材料。
7. 代理再审：如果申诉被受理并决定再审，代理再审程序，发表辩护意见。

【注意事项】

申诉不影响原判决、裁定的执行，申诉期间不停止执行。

向人民法院申诉的，一般由终审人民法院审查处理，也可以向上一级人民法院申诉。

向人民检察院申诉的，一般由作出生效裁判的人民法院的同级人民检察院受理。

申诉应当有具体的申诉理由和证据支持，不能仅凭主观猜测或不满。

对于驳回申诉的，可以向上一级人民法院或人民检察院继续申诉。

再审程序中，辩护人可以提出新的证据、新的辩护理由，但应当围绕原裁判是否存在错误展开。

【常见问题】

Q：申诉和上诉有何区别？ A：上诉是针对未生效的一审判决、裁定，在法定期限内向上一级法院提出的请求，必然引起二审程序。申诉是针对已经发生法律效力、已经发生法律效力的判决、裁定，向人民法院或人民检察院提出的请求，不必然引起再审程序，需要经审查符合法定条件才能启动再审。

Q：申诉是否有期限限制？ A：根据相关规定，申诉一般在刑罚执行完毕后两年内提出。但可能对原审被告人宣告无罪的、原审被告人在刑罚执行完毕后两年内向人民法院提出申诉未予受理的、属于疑难、复杂、重大案件的，不受两年期限限制。

Q：再审改判的标准是什么？ A：再审改判的标准是原判决、裁定确有错误。具体包括：认定事实错误、适用法律错误、量刑不当、程序违法可能影响公正审判等。再审法院经审理，如果确认原判决、裁定确有错误，应当依法改判；如果确认原判决、裁定没有错误，应当裁定维持原判。

【实际案例】

【案例】钱某涉嫌强奸案的再审改判 钱某因涉嫌强奸罪被判处有期徒刑十年。判决生效后，钱某持续申诉，坚称自己无罪。律师接受委托后，经深入调查发现以下新证据：一是原审认定的被害人陈述存在重大矛盾，被害人对案发时间、地点、经过的描述前后不一致；二是原审未采信的关键证人证言，该证人证明案发时钱某不在现场；三是DNA鉴定意见存在程序问题，鉴定机构未按照规定进行复核。律师据此向高级人民法院提出申诉，详细阐述了原审判决存在的问题，并提交了新的证据材料。高级人民法院经审查，认为原审判决事实不清、证据不足，决定再审。再审中，律师充分发表了无罪辩护意见。最终，再审法院判决钱某无罪。本案说明，坚持不懈的申诉和扎实的新证据准备，可能纠正错误的裁判，还当事人以清白。